

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 15 del 23/01/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 09 del 23/01/2024

OGGETTO:

Liquidazione di spesa - Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento rete reflui urbani vico San Bruno – Ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore.

CIG(SMARTCIG): Z2C3DEE7DF

Impegno: 514

Cap. 209 - Cod. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista e richiamata la propria determinazione n. 863 del 21/12/2023 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa come per legge per lavori di manutenzione straordinaria per risanamento rete reflui urbani vico San Bruno, sul Cap. 209 – Cod. 0904103 e contestualmente affidato il servizio alla ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore P.I. 03723350793, con sede a Catanzaro in via G. da Verrazzano n° 28;

Constatato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Viste:

-la fattura elettronica n° FPA 1/24 del 15/01/2024 di complessivi € 2.000,00 IVA compresa come per legge, emessa dalla ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore P.I. 03723350793, con sede a Vallefiorita (CZ) in via Dante Alighieri n° 33;

-la nota di credito n° FPA 2/24 del 15/01/2024, per errata fatturazione, di complessivi € 2.000,00 di cui € 1.818,18 per imponibile ed € 181,82 per IVA al 10%, emessa dalla ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore;

-la fattura elettronica n° FPA 3/24 del 15/01/2024 di complessivi € 2.000,00 IVA compresa come per legge, emessa dalla ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore P.I. 03723350793, con sede a Vallefiorita (CZ) in via Dante Alighieri n° 33;

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante”*;
- ✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: Z2C3DEE7DF;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore, Vallefiorita (CZ) in via Dante Alighieri n° 33, conservata agli atti, DURC prot. n° INAIL_41642592 fino al 02/04/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, siccome approva, la fattura n° FPA 3/24 del 15/01/2024 emessa dalla ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore, relativa ai lavori di “*Manutenzione straordinaria sulla rete fognaria in vico San Bruno a Squillace centro*”, dell’importo complessivo di € 2.000,00 IVA compresa al 10%;
2. di prendere atto della nota di credito n° FPA 2/24 del 15/01/2024 a storno della fattura n° FPA 1/24 del 15/01/2024 per errata fatturazione;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa al 10%, alla ditta R&E Costruzioni di Muccari Salvatore P.I. 03723350793, con sede a Vallefiorita (CZ) in via Dante Alighieri n° 33, per i lavori in oggetto;
4. di gravare la relativa spesa sul Cap. 209 – Cod. 0904103, del bilancio 2023 (residui);
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di prendere atto che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall’art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull’Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

S E R V I Z I O F I N A N Z I A R I O E D I R A G I O N E R I A

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull’intervento: Cap. 209 – Cod. 0904103, del bilancio 2023 (residui).

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell’art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data _____

L’Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all’originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)